

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N.º...002146.....

Tocache, 20 OCT 2022

VISTO:

La Resolución Directoral N° 002133; de fecha 07 de octubre del año 2022, y el recurso de reconsideración presentado por el docente Roger Melanio Laguna Pérez y demás antecedentes que lo contienen.

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia tal como lo establece la Ley N° 28302, en su artículo 73° de la Ley General de educación, concordante con el artículo 141° de su Reglamento.

Que, mediante Resolución Directoral N° 002133 de fecha 07 de octubre del año 2022, la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, resolvió DESTITUCIÓN del servicio de la docencia, al profesor MELANIO ROGER LAGUNA PEREZ, Docente Nombrado y designada como Directora de la I.E N° 0053 del Caserío Rivera del Espino, jurisdicción del Distrito y Provincia de Tocache, Región San Martín, al considera responsable por la falta administrativa de **Transgresión por acción y omisión de su deber**.

Que, el docente sancionado con fecha 14 de octubre del año 2022 formuló Recurso Administrativo Impugnativo de Reconsideración contra la Resolución Directoral N° 002133; sustentando y presentando la documentación correspondiente en donde alega mediante Acuerdo Plenario N° 002-2005, referido a la VEROSIMILITUD, ya que se da, por causa de un conflicto generados entre el padre de la menor presunta agraviada y el recurrente, ya que se puede evidenciar mediante Resolución Subprefectura N° 004 de fecha 26 de octubre del 2020 y certificado Médico Legal, N° 000454 de fecha 04 de junio del año 2020, el cual se otorga garantías personales y se acredita la agresión por parte del señor MANASES MEDINA DOMINGUEZ quién es padre de la menor, a ello se suma la declaración de la presidenta de PAFA JAKELIN PACHECO DE la cruz, donde hace referencia que el señor Manases Medina Domínguez quisieron utilizar a su menor hija de iniciales N.A.P para que diga que el director Roger Melanio Laguna Pérez le ha tocado su pierna.

Por lo que el recurrente ha remitido documentación al Ministerio Público a fin de Recabar medios de prueba de acrediten o desacrediten la denuncia en ese sentido se tiene que con fecha 11 de marzo del año 2022, se programó fecha para recabar la entrevista única por cámara de Gesell a dicha diligencia, sin embargo ni la denunciante, ni la menor agraviada no concurrieron a dicha diligencia tal y como se puede advertir del ACTA FISCAL de fecha 11 de marzo del 2022 asimismo través de Oficio N° 179-2022-XI-MACREPOL-SAM/REGPOL-SAM/DIVOPS-TPTO/COMSEC-T/SECINPOL de fecha 07 de febrero del 2022

se cita a la menor agraviada de iniciales MYMC de 12 años a que se le practique su evaluación psicológica la misma que no ha concurrido, ello conforme se acredita con el ACTA FISCAL de fecha 25 de julio del 2022, se deja constancia que la menor presunta agraviada no registra atención en el Área de Psicología del Instituto de Medicina Legal de Tocache: asimismo a través de Oficio N° 178-2022-XI-MACREPOL-SAM/REGPOL-SAM/DIVOPS-IPTO/COMSEC /SECINPOL de fecha 07 de febrero del 2022 se requiere a la menor de iniciales MYMC de 12 años a que se le practique Examen de Integridad Sexual, del cual si asistió sin embargo a través del Certificado Médico Legal N° 000112-EIS el Médico Legista KAO SEN ALVA TATAJE deja como OBSERVACION QUE LA PERITADA NO PERMITE EL EXAMEN.

Cabe señalar que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinario de Docentes, realizo las acciones pertinentes para recabar información ante el ministerio público, Fiscalía Provincial Penal Corporativa Tocache, mediante oficio, como especifica en el INFORME TECNICO FINAL, N° 008-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 30 de septiembre del 2022, así mismo teniendo por última acción mediante Oficio N° 226-2022 GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD/D, con fecha 07 de septiembre del 2022, en ese sentido, sin embargo no se obtuvo respuesta alguna a lo solicitado, ya que la postura de la entidad se mantenía, en que no puede otorgar documentos ya que son de carácter reservado por la gravedad de del caso, ni mucho menos nosotros podríamos tener declaración de la menor por la figura de la revictimización en tal sentido podemos inferir el cumplimiento el Impulso de Oficio, Por lo cual se puede evidenciar que es la propia parte agraviada quién no ha asistido ni colaborado con los actos de investigación, es decir se advierte FALTA DE PERSISTENCIA EN LA INCRIMINACION conforme la regula el Acuerdo Plenario N° 002-2005, sobre requisitos de sindicación del agraviada de abusos sexual. A través de estos medios de prueba se refleja claramente el desinterés de la parte agraviada por colaborar con la investigación.

Que, en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, en su artículo III de su Título Preliminar señala que esta norma tiene por finalidad establecer un régimen Jurídico que sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados, y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. Por tanto, para conseguir esta finalidad consagra y define legalmente en el artículo IV los siguientes Principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios del Derecho.

Que, es por ello necesario invocar el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, en su numeral 217.1 del artículo 2017° de la Ley N° 27444, establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos; por su parte el artículo 218° de la precitada norma, instituye los recursos administrativos, siendo a) Recurso de Reconsideración, b) Recurso de Apelación, y el término para la interposición del plazo de quince (15) días perentorios, los mismos que deberán resolverse en el plazo de (30) días.

Que, el artículo 219° del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, la misma que establece "el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación".

002146



Que, en ese orden de ideas y analizando detalladamente el Recurso Impugnativo de Reconsideración, se observa que, se sustentan en interpretación jurídica, distinta a lo puntualizado en la resolución de sanción, en ese sentido dichos considerandos se deben desestimar, por tratarse de fundamentos que corresponderían a fundamentos de un Recurso de Apelación y no se sujetan al requisito indispensable de lo requerido para la procedibilidad del Recurso de Reconsideración, ya que el recurrente proporciona documentos que no podíamos obtener como ente administrativo, debido a la negativa del ministerio público y a q como argumentó el ente fiscal que no somos parte del proceso penal para solicitar tales actuados para los fines que el proceso administrativo disciplinario del recurrente.

Que, en ese orden de ideas y ante lo puntualizado por la administrada en el considerando de su recurso planteado, efectivamente se corrobora que el medio probatorio valorado para la apertura de Proceso Administrativo disciplinario consistente en "OFICIO N° 208-2022-XI-MACREPOL-SAM/REGPOL-SAM/DIVOPS-T/COMSEC-T/SECINPOL, Copia Certificada Gratuita. DL 1246, Acta de Visita con folio 35°.

Que, continuando con el análisis respectivo del recurso de reconsideración materia de pronunciamiento, y teniendo en presente que es requisito indispensable para la procedencia del Recurso de Reconsideración que, deberá sustentarse en nueva prueba, y estando a la incorporación de **NUEVA PRUEBA** que desvirtúa las faltas atribuidas, y que consta "El ACTA FISCAL de fecha 25 de julio del 2022, se deja constancia que la menor presunta agraviada no registra atención en el Área de Psicología del Instituto de Medicina Legal de Tocache: asimismo a través de Oficio N° 178-2022-XI-MACREPOL-SAM/REGPOL-SAM/DIVOPS-IPTO/COMSEC /SECINPOL de fecha 07 de febrero del 2022 se requiere a la menor de iniciales MYMC de 12 años a que se le practique Examen de Integridad Sexual, por lo que mediante Certificado Médico Legal N° 000112-EIS el Médico Legista KAO SEN ALVA TATAJE deja como **OBSERVACION QUE LA PERITADA NO PERMITE EL EXAMEN.**, en consecuencia archívese donde corresponde.

Que, de lo expuesto en el numeral precedente se puede evidenciar claramente que ante la imputación de la responsabilidad penal realizada en contra del recurrente se puede acreditar que no existe colaboración de la parte denunciada como se puede evidenciar mediante documento presentado por el docente, como se establece en el Acuerdo Plenario N° 002-2005, la Falta de persistencia en la incriminación, en ese sentido se puede percibir la poca importancia y falta de interés, a colaborar en el proceso la parte denunciada por lo que se evalúa nuevamente en la CPPADD, que no existe la presunta negligencia del administrado en su calidad de Director de la Institución Educativa.

Que, estando a la presentación de Nueva Prueba, que genera convicción de desvirtuar lo hechos materias de imputación, resulta declarar procedente el recurso Impugnativo de Reconsideración, en consecuencia, **FUNDADO** el recurso Impugnativo en contra de la Resolución Directoral N° 002133 de fecha 07 de octubre del año 2022.

Que, estado a lo expuesto y a lo puntualizado en sus considerandos.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- DECLARAR FUNDADA en todos sus extremos el recurso de Reconsideración formulado en contra la Resolución Directoral N° 002133 de fecha 07 de octubre del año 2022; en la cual se dispone

002146

001500

Sanción Administrativo Disciplinario de DESTITUCIÓN del servicio docente al profesor ROGER MELANIO LAGUNA PERÉZ, Docente Nombrado y designada como Director de la I.E N° 0053 del Caserio Rivera del Espino, jurisdicción del Distrito y Provincia de Tocache, Región San Martín, y en Aplicación del Derecho al Debido Proceso se dispone **ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE EL PRESENTE PROCESO** en cumplimiento a todas las pruebas presentadas en donde desvirtúan los hechos imputados

ARTICULO 2°. - **EXTRAIGASE** copias de la presente resolución al responsable de la Oficina de secretaria general notificar el acto resolutorio, al interesado de acuerdo a ley, al responsable de la Oficina de Recursos Humanos, a la oficina de Escalafón, a la presidenta de la CPPADD, Nexus y Planillas y al presidente de la Comisión De Procesos Administrativos Disciplinarios De Docentes, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°. - **Las Resoluciones** de sanción generadas en proceso administrativo disciplinarios, no se suspende por la interposición de recursos administrativos alguno, "ART. 104 del D.S. N° 004-2013-ED."

ARTICULO 4°. - **ENCARGAR** al responsable de la Oficina de secretaria general, notificar al interesado de acuerdo a ley, y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 106 del D.S N°004-2013-ED, así mismo autorizar notificar también por correo electrónico para efectos de la debida notificación, ya que el docente sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previsto en el D.S N°004-2019-JUS, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



NOTIFICACION N° 077 -2022

CARGO
S. G.

ANTECEDENTE : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2133-2022
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 20-10-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL. N° 2146.

DECLARAR FUNDADA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN R.D. N° 2133.

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : MELANIO ROGER LAGUNA PEREZ.
DOMICILIO : *Jacinto Cantagosa Ch. 6 T*
DNI N° : *0099 4233*
CORREO ELECTRONICO: *melan.22@gmail.com*
FECHA NOTIFICACION : *25/10/22* **HORA:** *12:53 P.M.*

FIRMA

HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

FIRM

HUELLA DIGITAL

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



Rosa C. Silva Germany
ROSAC. SILVA GERMANY
 SECRETARIA GENERAL
 C.M. 8800878200

Doyle Brown
NOTIFICADOR
 Doyle Brown
 480124012
 DNI 42435032